

עין משפט ונר מצוה

קָלוּ א מִי פִּה מֵה' אִשׁוֹת הָיָי סַמָּג עֲשִׂין מַח טוֹשֵׁעַ אֲהֵעַ כִּי כַח עֲשִׂי : קָלוּ ב מִי שֶׁ הָיָי טוֹר שׁוֹרֵעַ שֶׁסֶּס קֵטִי : א קָלָה ג מִי שֶׁסֶּס הָיָי טוֹר שׁוֹרֵעַ שֶׁסֶּס יח : ד מִי שֶׁסֶּס הָיָי ס סַמָּג שֶׁסֶּס טוֹשֵׁעַ שֶׁסֶּס פִּי : ו קָלָם ה מִי פִּי־מֵה' תְּרוֹמוֹת הָלִיג (טוֹשֵׁעַ יִי־סֵי שֶׁלֹּא מִסֵּל) קָבָר ו מִי פִּי־מֵה' אִשׁוֹת הָהִיִּם :

קבא ז מִי שֶׁסֶּס הָיָי ופִּי־ג מֵה' מַעֲשֵׂר שֶׁי הָלִיג : **קבב** ח מִי פִּי־מֵה' אִשׁוֹת הָהִיִּם :

»

מוסף תוספות

א. דרשנים אינם יכולים להקדיש ולא לה' עליה הקדש ככל ואפילו מדרבנן. כשצ"ל. ב. והקדש וקדושין ענין אחד הן כדאמרינן בפ"ק דמס"ה אכ"ע בחקדוש. מוס' הרמ"ש. ג. שמתחילה לא נעשה שלוח מסתמא אלא לבינונית. ומצ"ן. ד. כיון דאינה יכולה לאלול אלא א"כ ונתן לה א"כ יש בהנאה זו שוה פרוטה ותהיה מקודשת אפילו לא יחוב לה מירי. מוס' הרמ"ש. ו. שבר הפעולה. מוס' הרמ"ש. כמו פועל שארני ליתן עליה שבר. מוס' רשב"י. ו. דאין מכר חל עליו ולא מחויבא ליתן לו כלום. מוס' הרמ"ש. (וש"י מו"א) נשים כ"י קמח. ז. וכן קמח עזרת ישראל מקודשת מצוות נשים שאין נשים נכנסות שם אלא לצורך קמח. מוס' הרמ"ש. א. ומשום דנקט מילתא דלא שכיח כעס ר' יהודה ולא השריב. שנית לא נזעק למי. ועי' מוס' הרמ"ש שמשכן פ"ה. ט. ור' יוסי סבר כאש ולא איצטריך כאש אלא לאופיק מן לך שלא תדרוש לך לכל צרכיך. מוס' הרמ"ש. י. וי"ל דאצטריך לך לשום דרשא. מוס' הרמ"ש.

»

תום ר"י הוקן

הא דרד"ן. תנציתו להתקדש לו, כי בקבלתו לגזול דידה בתורת קדושין אחילתיה, אבל היבא דלא שד"ן וקאמר לה הרי את מקודשת לי בזה וקבלה ושתקה יכלה למיגר אין שקלי ורד"י שקלי ולא בתורת קדושין לקחתם שלא מחלתי לו הגזילה, אבל כי שד"ן לא יכלה למיגר הכי. אבל אי אמרה אין כשקבלה אפילו לא שד"ן מעיקרא מקודשת. משכילה. ספל מים. לאה דר' שמעון. בטוהרות היא [כלום פכ"ז מ"ח] ומייתנין [התם רדב"ן ב"ק סו. יב] עזרת של גזול אין מחשבה מטמאה. פי' אם חשב לעשות מהם כלים מקבלים טומאה שהגזיל קנה ומחשבת בעלים מורידים העור לידו טומאה* ואפי"ג דיראש כדי לא קני, הא אסיקנא במרובה [נשן] דהבא איכא יאוש ושינוי השם, והכי דר' דסתם גולה** מסתמא לא מחויבא בעלים מינה דכיון דידע מי גזיל אבר אפי"ג דלא מצי למבטא מיניה [השתאן] גבינא מנייה דימנא אחרינא. ושל גבב מחשבה מייאש מינה דלא ידע מי גבבו. ור' שמעון אמר חלוק הדברים. פי' דכיון דידע מי

גזול ולא מצי למבטא מיניה מייאש מינה, אבל מגבבה לא מייאש דסבר בכל יומא, יום יום אחקרו מי גבב ואחבענו. והלכתא כרבנן דבסתם גולה אינה מקודשת. והא אסיקנא פרק הגזול ומאכיל [ב"ק קיד, א] לא שנת אלא בליסטיים עובר כוכבים, אבל בליסטיים ישראל סתמא נמי יאוש מייאש, פירושו דוקא לטטים שאינו מוידן דכיון דמטמר מאינשי גבב. בסתם גבבה מקודשת. פי' סתם דלא ידעינן אי נתיאשו בעלים או לא. מואד דסמכי. מלא הדי של ראשי בצלים, ולפי שיש בהם גדולים וקטנים אמר ליה מאן פלג לך שהרי יש בזה חלק לבעל הגינה. כישא. אגודה שד"ך הבצלים לחלקן באגודה ואין צורך אדם לחלוק שחלקים שיהיו הן. פי' סמכי אשקלונ"ש. גינא או (אריאת) [נאריסאן] גרסינן. והוא גברא [גרסינן]. פי' שהשכר והכלי היה בלא היה מהמקדש. ור"ש גריס ההוא סרסיא והוא האיש העושה שבר לבעלי בתים. פרוזמא. כלי קטן שנותנים בו שכר. ור"ש פירש לאחר שהוציאו השכר הראשון מהתמרים עושים מוספלות התמרים שבר ונקרא פרוזמא. ויש שפירשו שבר מתוך. חריפא. משכר זה שהוא טוב ומשובח מהאחר. לא אמרו כלך אצל יפות. שמועיל למי שנטל מבעל [חביתו] שלא ברשות דימנא דגלי אדעתיה דניחא ליה אלא לענין תרומה בלבד דאמרינן מדקאמר הכי ניחא ליה, דהא לתרום הוא עומד ורומי עליה ההוא מצוה, אבל בדבר אחר שנטל משלו והוא אינו חייב ליתן לו, האי דקאמר הכי משום דלא

נב:

והוא לא אמר כלומר וכי ר' יוחנן לא אמר כך והא איהו דלמר אינו יכול להקדים לפי שאינו שלו ואפילו אסורא דרבנן לית בה* וכמו כן בקידושין נמי לא נחמיר להלכיה גנטי* והשתא מיימי שפיר גמרא מר' יוחנן ב: **אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה.** התם (בב"מ

דף כג.) מוקי לה דשויה שליח וא"ת אס כן מאי קאמר שלא ברשות וי"ל ברשות יהיג וא"כ לריך לומר גבי פרוזמא דשויה שליח דלי לאו הכי מאי מיימי: **המקדש בחלקו אינה מקודשת.** ואס תאמר מי גרע מהמקדש על מנת שאדצר עליך לשלטון (לקמן דף סג.) דמקודשת אף על פי שלא נתן לה כלום אלא שעשה לה הנאה* יש לומר דלא דמי דהתם יכול ליטול שכר מדיצורו והוי כאילו נתן לה פרוטה*^ה אצל הכה הטובה הנאה אינה משלו דהא ממון גבוה הוא ואינו יכול ליקח ממון מהנאה שעשה לה* ואפי"ג דלית ציה שזה פרוטה שיכול למכרה לכהן מ"מ כיון שהוא ממון גבוה אינה מקודשת אצל דמי לע"מ שאדצר עליך לשלטון. מ"ץ:

וכי אשה בעורה מנין. פי' הקונטרס דאין אשה נכנסת בעורה כמתן פ"ק דכלים ולא דק דלא אשכחן בשום דוכתא דנשים אסורות ליכנס בעורה שהרי בפרק קמא דכלים תנן ממון גדול מקודש הימנו שאין טמא מה נכנס לשם^ה למעלה הימנו עזרת ישראל שאין מחוסר כפורים נכנס לשם ומייצים עליה טהולת למעלה הימנו עזרת כהנים שאין ישראלים נכנסים לשם אלא נעשת זרכיהם לסמיכה שחיטה נוספה ולא קתני נשים שאין נכנסות שם* ועוד תמן בפרק כל הפסולין (נזמים דף לא:) דהשחיטה כשרה נגשים א"כ יכולה ליכנס בעורה ועוד הרי סוטה וגזירה נכנסות בעורה להניף*^ה לכן נראה לי וכי אשה בעורה להתקדש ממין הרי אין גרילות שתכנס לשם כדי להתקדש שהרי ציוון הוא ומילתא דלא שכיחא היא ולא איירי תנא מו"א*:

[וזה יהיה לך מקדש בוי*]. קשה דלשמוק מלך דמשמע כל צרכיך ולא אצטריך לכמוז אש. מ"ץ:

וסמך

מחיים אבל לאחר שחיטה לא מאי טעמא כי קא זכו *משלחן גבוה קא זכו דיקא נמי דקתני המקדש בחלקו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים לא קידש ש"מ: *תנו רבנן לאחר פטירתו של ר' מאיר אמר להם רבי יהודה לתלמידיו אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות הם באים דחק סומכום ונכנסם אמר להם כך שנה לי ר' מאיר המקדש בחלקו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים לא קידש כעס ר' יהודה *עליהם אמר להם לא כך אמרתי לכם אל יכנסו מתלמידי ר"מ לכאן מפני שקנתרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות הם באים וכי אשה בעורה מוני *אמר ר' יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק דברי תורה מה תהא עליה וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לבתו בעורה ואין אשה עשויה לעשות לה שליח לקבל קידושיה בעורה ועוד דחקה ונכנסה מאי תניא ר' יהודה אומר מקודשת ר' יוסי אומר אינה מקודשת אמר ר' יוחנן שניהם מקרא אחד דרשו *זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש ר' יהודה סבר לך ולכל צרכיך ור' יוסי סבר כאש מה אש לאכילה אף הוא נמי לאכילה אמר ר' יוחנן נמנו

נערה: דחקה ונכנסה מהו. וכי לא הוצרכנו לשאול צנית המדרש מה יאמרו אס קדשה אס חלקו של אהרן הושווה לחלקו של מוצנח מה מוצנח לאכילה אף כהן לאכילה ולא לדבר אחר: **לריכוך.** ואפילו לקדש צו אשה: **כאש.** חלקו של אהרן הושווה לחלקו של מוצנח מה מוצנח לאכילה אף כהן לאכילה ולא לדבר אחר:

האיש מקדש פרק שני קידושין

והא מסני' גזול דידה. דקמני שלהן היתה ודייק רב מינה דלינה מקודשת אי לאו דשציעית הואי: **הא.** דקמני מקודשת: **בדשד"ך.** מקמי הכי * (ונתראה) להתקדש לו דכי קבילתיה לגזול דידה * בשם קידושין אחילתיה: **משיללא.**

והא מתניתין דגזל דידה וקאמר רב אינה מקודשת לא קשיא *הא דשדך הא דלא שדך ההיא איתתא דהוה קא משיא ברעא^ה במשיכלא דמיא אתא ההוא גברא חטף וזוי מחבריה ושדא לה אמר לה מיקדשת לי אתא ההוא גברא לקמיה דרבא יאמר לית דחש להא *דר' שמעון דאמר סתם גזילה יאוש בעלים הוי ג'ההוא אריסא דקדיש^ה במוזא דשמכי אתא לקמיה דרבא אמר ליה מאן אחלך והני מילי במוזא אבל כישא מצי אמר ליה אנא שקלי כישא שקלי את כישא כישא כי כישא ההוא סרסיא דקדיש^ה בפרומא דשיכרא אתא מריה דשיכרא אשכחיה אמר ליה אמאי לא תיתיב מוהאי חריפא אתא לקמיה דרבא *אמר ילא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד דתניא ה"ביצד *אמרו *תורם שלא מודעת תרומתו תרומה הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא ברשות אם חושש משום גזל אין תרומתו תרומה ואם לאו תרומתו תרומה ומנין היה יודע אם חושש משום גזל אם לאו הרי שבא בעל הבית ומצאו ואמר לו כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה ואם לאו אין תרומתו תרומה היו הבעלים מלקטים ומוסיפים בין כך ובין כך תרומתו תרומה אבל הכא משום כיסופא הוא דעבד ואינה מקודשת: **מתני'.** *המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אינה מקודשת ובמעשר שני בין שווג בין מויד לא קידש דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר *בשווג לא קידש במויד קידש ובהקדש במויד קידש ובשווג לא קידש דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר *בשווג קידש במויד לא קידש: **גמ'.** גימא ימתניתין דלא כרבי יוסי הגלילי *דתניא יומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהן ממונו דברי ר' יוסי הגלילי אפי' תימא ר' יוסי הגלילי כי קאמר ר' יוסי הגלילי

הני איתרבו להו מבני' וכתש צעמיתו נמי קרינא צהו לפי שהן ממנו: **כי קא זכו.** זין כהנים צמוה ושוק זין צעלים צבצר: **משלחן גבוה.** הקרנת אימורים וחריקת הדם ממיר הצצר ***המקדש בחלקו.** לאחר שחלקום ולא קתני המקדש בקדשים קלים: **קטנריים.** מקניטרים: **לקפחני.** כמו לקפח להו מבני' שקוין (פסוה דף מד.) לקפץ רגלינו בהלכות להודיע ששם חריפים ואין עומד כנגדם: **וכי אשה בעורה מנין.** דקמני קדשי קדשים והרי אס ויליאוס חוץ לעזרה אפילו לעזרת נשים הס פסלסים ציוצ"א^ה ונשים אין נכנסות לה כדתנן צאצות העוממות צפ"ק דמסכת כלים: **לנחו.** קטנה או נלל

דקאמר ואכתי הוי קדשה בגזל עד שיאמר בפירוש דניחא ליה קדם שקידש, אבל אחר שקידש אפילו אבר בפירוש דניחא ליה לאו כלום הוא ואינה מקודשת דאפי"ג דהשתא ניחא ליה הואיל ובשעה שקדשה לא היה שלה דיראש שלא מודעת לא קני הוי קדשה בגזל ואינה מקודשת. ומסתברא שאם אמר לו אקדש אשה בדבר זה ובא הוא והוסיף דבר על הדבר ההוא שאינה מקודשת, ואפי"ג דבתרומה הריא תרומתו תרומה, שאני תרומה שנטלת במחשבה דכתיב (במדבר יח, כז) ותשכ לבם תרומתכם, אבל מתנה אינה קונה במחשבה. וכתב הרים [נשן] שאם קדשה בתמרה של בעל הבית בלא ידיעתו שאינו מקפיד, שמקודשת קדושי ספק. **מתני'.** בחלקי. שחלק עם אחיו הכהנים. קדש. בזמי' מפרש. ר' יהודה סבר דמעשר שני ממון חריות וקסבר דהקדש בשווג מתחלל במויד אין מתחלל. **גמ'.** ומעלה מעל. גבי שבוטת הפקדון כתוב, ואפי"ג דאין נשבעין על ההקדשות^ה אם הפקיד קדשים [קלים] חייב שבוטת ואם כפר ונשבע ואח"י הורה משל קרן וחושש ואשם דכתיב [ויקרא ה, כא] וכחש בעמיתו. פי' קא זכו. בין כהנים בזהו ושוק בין בעלים בבשר. משולחן גבוה [קטנון]. כלומר לא ניתנא דלא לאכילה.

*נראהדצ"ל אסידעשנתייאשוהבעלים מקבילים סומאשהשהגזילקונהביאושומחשבתהבעלים מורידהוכי (ד'י)***נראהדצ"ל לויחיהו דוקא בידוע שנתתיאשו הבעלים אבל סתם גזילה וכי (ד"י). [נאורלי צ"ל: [ותיך] דר' [שמעון סבור] דסתם וכי].

מסורת הש"ס

א) (שבת עז, א:) ג) צ"ק קיד., א) [בערך ערך מוחא פי' מוחא דשמיר ראשי גזלים ופי' רב אלתפס], ד) [כתב רב אלפס פי' גאון פרוזמא דשכר כל קטן וכו' ומסתברא דכפי גאון וכו' ע"ש], ט) צ"מ כב., ו) מוספתא פ"ק דתרומוה ה"ה, ו) [נכתי"י: המורס], ח) צ"ק יב., ט) צבורות ט:, [לקמן טו.], פ) צ"ק יב: תמורה ח. צבורות גג: צ"ב קב: ונזמים קיד: ט) [נפלה כל. ע"ש], ו) מיר מט: * [ע"עליהם" לתאפ כתי"י דרפוי"ר, ונכתי"י ואמר:] ז) [מיר ג,א] ט) [ונתחלת], ט) [נצ"ן: לנס], ט) [נרשי"י שברי"י צאצאות הס"ד, ונתח"ד כישא כי כישא. כל האגודות וכו'] א) [נרשי"י שברי"י: כי אס פסעס אלתח], ק) [נש טוסף: ותן לה מן המעשר], ו) [צ"מ ט ע"א], ט) [ויקרא ה, כא], ט) [פסחסי ט ע"ש פנ ע"א], ז) [נפרי"ר טוסף: דהא הוי דמו צדמו], א) [יש להסופי: עזרת נשים מקודשת ממנו שאין טבול יום נכנס לנס. (הר"ש דרעסאיל), ד) [נשל לו ע"א], ט) [נמצ"ל: הכי פירושו אינו מאלת יפות התם יתית גתלם, ו] [צ"מ ט ע"א],

»

תורה אור השלם

1. נפש כי תחטא ומגעהל מעל בין ובחש בעמיתו בפקדון או בחשבות יד או בגזל או עשה את עצמיתו ויקרא ה' בא 2. זה יקחה לך מקדש הקדשים מן ראש כל קרבנם לכל מנהיגותם ולכל חטאתם ולכל אשמים אשר ישיבו לי קדש קדשים לך הווא ולבניך: במדבר יח ט

»

מוסף רש"י

הואב בסוף הסכת

»

תום ר"י הוקן (הפסך) לכסיף הוא דקאמר ולעולם לא ניחא ליה אלא אומר כך שלא יתבייש חברי. וליקט. לעלות בעל הבית. אם חושש משום גזל. אם מקפיד בעל הבית על מה ששעה ורומה לו שגזלו, והאי דקאמר כלך אצל יפות* אילו מצאת יפות הית גזולם. משום כסופא. כדכרישנא ואינו מוחל לו שלקח. ואפי"ג דמשמע מהאי טעמא דיראש שלא מודעת קני אמר לאתמי דאמר יאוש שלא מודעת לא קני [קשה] מהאי ברייתא כי נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, ואמאי הא בעיצת דהתם לא הוה ידע, תרומא דבא אליבא דאביי כפשפשו שלוח דאריאת התם [כ"מ כב, א], אלא לאבאי כהואיל לא ידע בעת שתרם וכי"ש בשאר דברים. ואפילו הכי הוצרכו לכתוב הרי"ף והרי"ם [אישות פ"ה ה"ח] האי טעמא דמשום כסופא הוא דקאמר, להודיע שאם אמר לו כזה הלשון אפילו קודם שקדשה כגון שאמר לבעליה אקדש אשה בדבר זה והשיבו הבעלים אמאי לא יתייב ליה דבר זה שהוא טוב והלך זה וקדשה שלא בפניו ושלא בידיעתו שאינה מקודשת, דמשום כיסופא הוא

לכאן ארונה מקודשת דאפי"ג דהשתא ניחא ליה הואיל ובשעה שקדשה לא היה שלה דיראש שלא מודעת לא קני הוי קדשה בגזל ואינה מקודשת. ומסתברא שאם אמר לו אקדש אשה בדבר זה ובא הוא והוסיף דבר על הדבר ההוא שאינה מקודשת, ואפי"ג דבתרומה הריא תרומתו תרומה, שאני תרומה שנטלת במחשבה דכתיב (במדבר יח, כז) ותשכ לבם תרומתכם, אבל מתנה אינה קונה במחשבה. וכתב הרים [נשן] שאם קדשה בתמרה של בעל הבית בלא ידיעתו שאינו מקפיד, שמקודשת קדושי ספק. **מתני'.** בחלקי. שחלק עם אחיו הכהנים. קדש. בזמי' מפרש. ר' יהודה סבר דמעשר שני ממון חריות וקסבר דהקדש בשווג מתחלל במויד אין מתחלל. **גמ'.** ומעלה מעל. גבי שבוטת הפקדון כתוב, ואפי"ג דאין נשבעין על ההקדשות^ה אם הפקיד קדשים [קלים] חייב שבוטת ואם כפר ונשבע ואח"י הורה משל קרן וחושש ואשם דכתיב [ויקרא ה, כא] וכחש בעמיתו. פי' קא זכו. בין כהנים בזהו ושוק בין בעלים בבשר. משולחן גבוה [קטנון]. כלומר לא ניתנא דלא לאכילה.

*נראהדצ"ל אסידעשנתייאשוהבעלים מקבילים סומאשהשהגזילקונהביאושומחשבתהבעלים מורידהוכי (ד'י)***נראהדצ"ל לויחיהו דוקא בידוע שנתתיאשו הבעלים אבל סתם גזילה וכי (ד"י). [נאורלי צ"ל: [ותיך] דר' [שמעון סבור] דסתם וכי].